

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6114/2538

ธนาคาร เซส แมนแฮตตัน เอ็น.เอ
นายก ระเชม กัณทมนี
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างเอนเทอร์ไพรซ์
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องชั้นร้องขาดทรัพย์ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบ ให้ยกคำร้อง การที่ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นโดยอ้างว่ามีเจตนาที่จะไม่ไปศาลตามกำหนดนัดและได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายขอเลื่อนคดีอุทธรณ์ของผู้ร้องเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิจารณาคดีของผู้ร้องใหม่ซึ่งเป็นกรณีต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 153 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207, 208 และ 209 การที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์โดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบแม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้เป็นบุคคลล้มละลายศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาด ผู้คัดค้านรวบรวมทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 47 รายการของจำเลยทั้งสามและประกาศขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านว่าทรัพย์สินตามรายการต่าง ๆ นั้น เป็นทรัพย์สินของผู้ร้องไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสาม ผู้คัดค้านนัดสอบสวนคำร้อง แต่ผู้ร้องไม่นำพยานมาให้การสอบสวน ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นขอให้ปล่อยทรัพย์สินทั้ง 47 รายการผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนพยานผู้ร้องในวันที่ 21 ตุลาคม 2535 เวลา 13.30 นาฬิกาถึงวันเวลานัด ผู้ร้องไม่มาศาล ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องไม่มีพยานสืบ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องจงใจขาดนัดพิจารณา พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบแล้วมีคำสั่งว่า ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง การที่ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นโดยอ้างว่าผู้ร้องมิได้มีเจตนาที่จะไม่ไปศาลตามกำหนดนัดและในวันนัดสืบพยานผู้ร้องได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายเดินทางจากกรุงเทพมหานคร นำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาลชั้นต้นแต่ไปถึงศาลชั้นต้นเวลา 14.30 นาฬิกา เนื่องจากการจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ศาลไม่ยอมรับคำร้องอ้างว่าศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาและยกคำร้องของผู้ร้องไปแล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิจารณาคดีของผู้ร้องใหม่โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้องนำพยานเข้าสืบซึ่งเป็นกรณีต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้ม

ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207, 208 และ 209 การที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์โดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเช่นนี้ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบแม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาผู้ร้องที่ว่า ผู้ร้องไม่ได้จงใจขาดนัดพิจารณาจึงมีเหตุที่จะนัดสืบพยานผู้ร้องตามคำร้องขอหรือไม่

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของผู้ร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาคดีนี้เป็นเรื่องร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 158 ผู้ร้องจะต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งไม่ให้ถอนการยึด ผู้ร้องจึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งนั้น และเมื่อศาลได้รับคำร้องขอแล้วกฎหมายให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งชี้ขาดเหมือนคดีธรรมดา โดยเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาต่อสู้อคดี การดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลายจึงมีลักษณะคล้ายกับการร้องขัดทรัพย์ในคดีแพ่งสามัญ จะต่างกันก็แต่ตอนที่ผู้ร้องต้องไปร้องขัดทรัพย์

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน และเมื่อผู้ร้องมาร้องขัดทรัพย์ที่ศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ต่อสู้อคดีแทนที่จะเป็นโจทก์ การดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลายของศาลจึงต้องดำเนินคดีเหมือนกับการดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีแพ่งสามัญ โดยถือเสมือนว่าผู้ร้องเป็นโจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำเลย ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด หรือเมื่อถึงวันนัดสืบพยานนัดแรกหากคู่ความไม่มาศาลโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีศาลก็ต้องดำเนินคดีว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัด การดำเนินคดีชั้นร้องขัดทรัพย์ในคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้ปรากฏว่าผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องศาลชั้นต้นก็มีได้สั่งจำหน่ายคดีร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 153 แต่ศาลชั้นต้นกลับสั่งว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบ ให้ยกคำร้อง กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเมื่อผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ความปรากฏต่อศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็น่าจะสั่งเพิกถอนการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบของศาลชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แต่ศาลอุทธรณ์กลับพิพากษายืน ครั้นผู้ร้องฎีกาต่อมา ศาลฎีกาก็วินิจฉัยกรณีเช่นนี้ว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207, 208 และ 209 การที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีเป็นอย่างสูงผู้เขียนเห็นว่า การขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา 207, 208 และ 209 นั้น จะต้องเป็นกรณีผู้ร้องแพ้อคดีโดยขาดนัด คดีนี้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบโดยไม่ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาว่าด้วยการขาดนัด จึงน่าจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ตามรูปคดีศาลฎีกาน่าจะสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิด

ระเบียบของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แล้วพิจารณาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และให้จำหน่ายคดีร้องขอทรัพย์ของผู้ร้องเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 153 โดยไม่ต้องยื่นสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสิ่งอีกเพราะข้อเท็จจริงได้ความชัดเจนแล้วว่า ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องนัดแรก ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขอให้ศาลดำเนินคดีต่อไป ประดิษฐ์ เอกมณี